

한국서부발전(주) 상임감사위원 징 계 요 구

제 목 금품 수수 등 임직원 청렴·윤리 규정 위반
소 관 부 서 ○○○○본부 ▽▽▽▽처 ◇◇◇◇부
조 치 부 서 ♠♠♠♠처 ●●●●부
구 분 인사관리
내 용

1. 개요

○○○○본부는 계획예방정비공사, 경상정비공사, 그 밖의 공사 등으로부터 폐철, 페스테인리스 등의 불용품(이하 “고철”이라 함)이 수시로 발생하고 있으며 이를 보관·저장하는 고철장에 일정량 이상으로 고철이 적치되는 경우 이미 지정된 복지단체와 고철 매각에 관한 계약을 체결하여 처리하고 있다.

위 고철 매각 계약상대자는 2001년 분사 시 지정¹⁾된 ‘\$\$\$\$\$\$협회’로 수익계약의 방법으로 고철 매각 업무를 추진하고 있고, 2022년 이후 현재까지 총 6회에 걸쳐 고철을 매각하였으며 처리 내역은 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] 2022년 이후 ○○○○본부 고철 매각 내역

(단위: kg)

계약상대자	고철종류	2022년(2회)	2023년(3회)	2024년(1회)	합계
\$\$\$\$\$\$협 회	폐철	1,326,160	1,689,520	1,137,840	4,153,520
	페스테인리스	430	680	400	1,510
	폐고동	360	-	2,520	2,880

1) 2001년 발전자회사 출범에 따라 불용품 매각 수익계약을 위해 여러 이익단체를 각 사업소별로 배정하여 현재까지 운영하고 있음(○○○○본부: \$\$\$\$\$\$협회)

※ 관계기관 제출자료 재구성

위와 같이 ○○○○본부로부터 고철 매각 계약을 체결하는 \$\$\$\$\$\$ 협의회는 매 고철 반출 등의 계약 역무 이행을 위해 고철 수거를 주된 사업으로 하는 다른 기관에 이를 위탁하여 처리하고 있고 이러한 고철 매각 계약의 3자 위탁의 방식이 오랜 기간 ○○○○본부의 고철의 매각 이행에 적용되어 왔으며 이는 2024. 5월에 체결한 고철 매각 계약 시에도 같은 방식으로 처리하였다.

한편, ○○○○본부에서 고철 매각 실무를 담당하는 ▽▽▽▽처 ◇◇◇◇부는 소내에서 발생한 고철 환입 및 관리 행정사무, 매각에 관한 업무수행을 담당하는 2명의 4직급 직원과 고철의 환입, 고철장 관리 등 현장 실무를 담당하는 6직급(별정직) 직원 4명을 배치하고 있다.

위와 같은 업무분장의 내용으로 고철 매각에 관한 계약 행정사무는 통상 ◇◇◇◇부 소속 4직급 직원과 \$\$\$\$\$\$협의회 계약담당자가 처리하는 반면, 계약을 통해 실제 환입된 고철의 상차 등 고철장 현장을 관리하고 계약상대자의 고철 반출을 위임하여 처리하는 업무는 ◇◇◇◇부 소속 6직급 직원과 \$\$\$\$\$\$협의회로부터 반출 업무를 위탁받은 기관이 각각 담당하였다.

특히, 고철장 현장에서 고철 실물을 환입시키거나 매각 시에 관련 업무를 총괄하는 조직은 ◇◇◇◇부 ###파트로, 같은 부서 산하 조직인 ⊕⊕⊕파트와는 일부 교번제로 매각 업무를 관리한 사례는 있으나 대부분의 고철 매각 계약에 대하여 ###파트가 수행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제4조제1항에 따르면 공직자 등은 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 직무를

공정하고 청렴하게 수행해야 하며, 제5조제1항 제9호 및 제6조에서는 공공기관이 생산·공급·관리하는 재화 및 용역을 특정 개인·단체·법인에게 법령에서 정하는 가격 또는 정상적인 거래관행에서 벗어나 매각·교환·사용·수익·점유하도록 하는 행위 등을 부정청탁으로 규정하고, 부정청탁 및 부정청탁에 따른 직무수행을 금지하고 있다.

또한 같은 법 제8조제1항에 따르면 공직자 등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속하지 않도록 명시하고 있으며, 제2항에는 공직자 등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속하는 행위를 금지하고 있다.

「임직원 청렴·윤리 규정」(이하 “임직원 행동강령”이라 한다) 제21조에 따르면 임직원은 자신의 직위 또는 권한을 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 하여서는 아니 되며, 제27조에는 「청탁금지법」과 가액 범위 등을 같은 수준으로 하는 금품 등의 수수 금지를 명문화 하는 등 임직원이 준수해야 할 행동 기준을 정하고 있다.

따라서 우리 회사 임직원은 관련 법령 및 사규를 철저히 준수하여야 하고, 직무와 관련하여 공정하고 청렴하게 업무를 수행함으로써 위법 부당함이 없도록 성실한 복무 수행에 철저해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 계약 관련 정보 사전 제공 및 업무관계자로부터 금품 등 수수

○○○○본부에서 고철 매각을 담당하는 ◇◇◇◇부는 고철의 매각에 관한 계약이 수의계약 방식으로 이루어진다는 점에서 2001년 이후 현재까지 계약 역무를

수행해 온 \$\$\$\$\$\$협의회와는 장기간에 걸쳐 계약의 관계를 유지해 오고 있다. 계약 관련 업무를 주로 담당하는 ###파트 소속 직원 중 고철 환입 또는 매각 등과 관련한 직무를 수행하는 직원은 계약상대자와 직무관련성이 불가피하게 형성되어 왔다.

◇◇◇◇부 ###파트 소속 직원 중 현장 고철 관리를 담당하는 &&&은 20**. **, ○○○○본부 자재 창고 관리원으로 채용된 이후 20**년 이후에는 고철장 관리 및 고철 매각 시 현장에서 반출·수집 등의 업무를 수행하고 있다.

한편, \$\$\$\$\$\$협의회의 업무 위임을 받아 현장에서 실제로 고철을 반출·수거하는 업체는 ‘■□■□’으로, 이 회사 대표인 ㉠㉠㉠은 ○○○○본부에서 고철을 수거하는 실무 역할을 담당하였다.

위 &&& 진술에 따르면 본인이 고철 매각 관련 현장 업무를 시작하였던 20**~20**년경 ㉠㉠㉠에 대해 알게 되었고²⁾ 이후 고철 반출 업무 시 자주 통화하며 사업소 현장 내 고철 처리를 지휘·감독하는 등으로 오랜 기간 ㉠㉠㉠과 현장 실무에 대한 소통의 관계를 형성하였다.

&&&은 또한 감사 문답에서 위와 같은 관계를 형성해 오던 ㉠㉠㉠에게 고철 매각 계약이 체결되기 전 부서 내에서 계획하는 매각 일정 내지는 실제 매각 양 등의 정보를 휴대전화를 이용하여 제공한 바 있다고 진술하였고, 실제 2024년 5월에 시행한 고철 매각 사례를 보면 당초 60톤 수준으로 매각 계약이 진행되었음에도 ㉠㉠㉠은 실제 현장에 존재하는 고철 1,100톤 수준의 물량을 차질없이 수거하였다.

특히, 위 계약에서 실제 물량 정보가 없다면 차량 확보가 어려울 수 있다는 점에서 미리 운반 가능한 차량을 모두 확보하여 원활히 업무를 처리할 수 있었다는 것은 미리 정보를 제공하였다는 &&&의 진술에 신빙성이 있다.

2) &&&은 20**년 이전에도 ㉠㉠㉠에 대해 ‘어렵듯이 기억이 난다’고 문답 진술하는 등 고철 매각 업무 이전에도 인식하였던 것으로 판단됨

&&&은 이 외에도 본부내에서 고철 발생부서에서 발생한 고철을 환입할 때 어떠한 재질이 환입되는지에 대한 확인과 검수를 수행하였고 고철장 내 재질별 분리 보관 등의 업무를 담당하는데도 이에 관한 업무를 소홀히 하여 고가의 재질과 저가의 재질이 혼재된 상태로 매각되어 적정한 매각 수익 실현에 막대한 지장을 초래하였다.

그리고 위와 같은 업무 소홀로 ㉸㉸㉸에게 반사 이익이 돌아갈 것이라고 진술하면서도 실제 ㉸㉸㉸이 고철을 반출하는데 있어 현장을 안내하는 등 주도적으로 업무를 처리한 것에 반하여 고철의 단가가 4배 이상 차이나는 고가의 재질별 분류에 대해서는 통제할 바 없다고 하였다.

&&&은 ㉸㉸㉸의 사무실이 본인의 개인적 취향으로 자주 방문하는 경남 ▲▲ 근처인 ●●에 위치함에 따라 ▲▲ 방문 시 [표 4]와 같이 2023. 7월부터 2024. 1월까지 총 5차례에 걸쳐 ***,***원³⁾ 상당의 식사와 술 등을 제공받았고 각 건 비용은 모두 ㉸㉸㉸이 지불하였다.

[표 4] &&&이 ㉸㉸㉸으로부터 제공받은 음식 등 내역

일자	상호(소재)	참석자	총 비용(원)
2023. 7. 6.	☐☐☐☐☐☐☐☐ (경남 🌑🌑시)	&&&, 🕒🕒🕒	**,***
2023. 9. 23.			**,***
2023. 10. 20.			**,***
2023. 12. 22.			***,***
2024. 1. 19.			**,***
소 계			***,***

※ ㉸㉸㉸ 제공자료(신용전표) 및 &&& 문답 진술 재구성

&&&은 위 음식 제공과 별도로 2023. 11. 16. 개인 용무로 경상남도 ▲▲에 방문하기 위해 이동하던 중 ㉸㉸㉸과 휴대전화로 통화하였고, 대화를 이어 가던 중 ㉸㉸㉸이 자신에게 잠시 들러 식사 내지는 차 한잔 하자고 제안하였고, 이에

3) 두 사람이 식사나 술자리에 지불 총 금액 중 관련 법률 해석례 등을 참조하여 2분의 1을 적용

㉠㉠㉠이 일하고 있는 ㉠㉠시 소재 불상의 장소(골목길로 진술)에서 만나 한 시간 이내로 추정되는 시간 동안 이야기를 나누고 나서 돌아가겠다고 하자 ㉠㉠㉠이 “식사도 못 사주고 하니 기름값이나 하라”며 봉투를 건네주어 받았고 이후 확인해 보니 *만원 권 **매가 들어있었다고 진술하였다.

이에 대해 &&&은 자신이 ㉠㉠㉠과의 계약적 관계에서 현장 책임자 역할을 하고 있어 주었을 것으로 생각하였다면서, ㉠㉠㉠이 제공한 ㉠㉠ 원의 현금은 제공받은 날로부터 3일 후인 2023. 11. 19. 태안군 소재 태안우체국 인근 ■■■ ATM 기기에서 자신 명의의 ■■■은행 통장으로 입금한 사실이 거래 내역으로 확인되었고 &&& 또한 같은 취지로 진술하였다.⁴⁾

또한 직접 직무관련자로부터 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 된다는 규정을 알고 있었다면서 이를 위반한 행위에 대해서는 사실을 인정한다고 답변하였다.

이로써 &&&은 청탁금지법 및 임직원 행동강령을 위반하여 직접 이해관계에 있는 직무관련자로부터 *,***,***원의 식사와 현금을 제공받는 등으로 중대한 비위행위를 하였다.

② 사실관계 확인 여부 등에 대한 허위 진술 등 감사 방해

이번 감사를 실시하면서 ㉠㉠㉠의 지휘 관계에 있던 집게차 운전기사와도 수차례 통화가 있었을 것이라는 감사자의 의심에 따라 &&& 휴대폰을 확인한 결과 운전기사의 통화기록 및 전화번호는 저장되어 있지 않았다. 이 사실에 대해서도 연락한 사실이 없다는 식으로 고철 매각 시 통화를 자주 하였다는 최초 진술을 번복하였으며 이를 수상하게 여겨 추궁하자 &&&은 감사에 통화 사실이

4) &&&이 제출한 ■■■ 통장(통장번호: 3**-****-4***-**)에 해당일자 입금 내역(입금기기번호: ■■■ 4****) 확인됨

드러날 경우 추가 조사가 두려워 전화번호를 일부러 삭제하였다고 진술하였다.

또한 감사 착수 이후 일관되게 금품 등에 관한 수수 사실은 결백하다고 진술하던 &&&은 본인이 진술한 ㉠㉠㉠과의 잦은 통화 사실에 대하여 감사자가 계속 추궁하자 경남 ○○에서 만나 4~5회 정도의 저녁식사는 있었다고 진술하였으나 현금을 수수한 경우는 절대 없다고 주장하였다.

위와 같은 주장은 &&&이 제출한 통장내역에 출처가 불분명한 일백만 원의 입금내역과 감사자가 24. 7. 24. 경상남도 ○○시 소재 ㉠㉠㉠의 사무실을 방문하여 식사·술 등을 제공하였다고 진술한 결과⁵⁾ 등을 토대로 다시 질의하자 2024. 8월 초 비로소 수수 등의 규정 위반 행위가 있었음을 시인하였다.

위 행위는 감사직무규정 제26조(관계인 등 조사방법) 제1항 제3호에 명시된 ‘조사자에 대하여 고의로 허위사실을 진술한 직원은 상벌관련 규정에 따라 처리한다’에 해당하며 제23조 및 제23조의2에 따른 답변 요구에 대한 정당한 사유 없이 해태한 경우에 해당하는 등 감사저항에 준한다.

결국 &&&의 허위 진술로 인하여 자칫 비위 행위에 대한 감사 결과가 왜곡되는 결과를 초래할 수 있었으며, 감사 일정이 지연되고 감사 진행이 원활하게 진행되지 못하여 약 2개월간 감사인의 행정력을 낭비하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

&&&은 자신의 비위행위에 대하여 처음부터 인정하지 않고 허위 진술로 일관하며 결백을 주장하였고 감사자가 확보한 정황과 증거로 사실관계를 재차 질의하자 결국 금품 등의 수수 행위라는 중대한 비위행위 사실을 인정하였으며 이에 대해 &&&은 자신의 잘못임을 인정하고 책임을 지겠다고 진술하였다.

5) ㉠㉠㉠은 본인 자필 서명의 진술서를 통해 식사·술자리가 있었음을 진술하고 그에 관한 영수증을 제출함

「취업규칙」 제11조 제5호에는 회사 직무상 취득한 정보를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위를 엄격히 금지하고 있고 징계양정 요구에 관한 기준 [별표 6]에는 직무와 연관성을 떠나 수수금액이 100만원 이상인 경우 해임하도록 정하고 있다.

따라서 비위행위에 대한 해임 처분이 가능하도록 한 취지에 비추어 직무상 비위행위자에 대한 엄정한 처벌 원칙을 마련하여 직무상 비위에 따른 손실과 행정력 낭비를 예방코자 하는 것으로 위 &&&이 금품 등을 수수한 행위는 엄중하게 조치되어야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은 금품 등을 수수한 비위행위로 사회적 물의를 일으킨 관련자에 대하여 「취업규칙」 제73조 및 「인사관리규정」 제167조에 따라 ‘징계(중징계)’ 조치하시고, 제168조의2에 따라 인사위원회에 ‘징계부가금’ 부과 의결을 요구하시기 바랍니다.

[관련자]

순번	성 명(사번)	소속	사유	신분상 조치	조치 기관
1	&&&(1*****)	태안 ◇◇◇◇부	취업규칙 위반 (금품등 수수 등)	중징계	♣♣♣♣처